

Termo de Garantia

Vellosci Veículos Ltda.

São Vicente – Patrocínio(MG)

Pelo presente instrumento particular de garantia, de um lado Vellosci Veículos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede à _____, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE**, e, de outro lado, _____, inscrito(a) no CPF/MF sob nº _____, residente e domiciliado(a) à _____, doravante denominado(a) **GARANTIDO(A)**, têm, entre si, justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA 1 – OBJETO

1.1 A CONCEDENTE concede ao GARANTIDO uma garantia para o veículo automotor de sua propriedade, marca/modelo _____, ano de fabricação _____, placa _____, chassi _____, conforme os termos e condições aqui estipulados.

1.2 A garantia ora concedida abrange os componentes descritos no Anexo I deste contrato, condicionado ao cumprimento das obrigações aqui previstas.

CLÁUSULA 2 – PRAZO

2.1 A garantia terá a duração de ____ (____) meses, contados a partir da data de entrega do veículo ao GARANTIDO, ou seja, a partir de // ____.

2.2 Findo o prazo acima, cessam automaticamente os efeitos deste contrato, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.

CLÁUSULA 3 – LIMITES E COBERTURAS

3.1 A garantia contempla exclusivamente os defeitos de fabricação ou montagem dos componentes listados no Anexo I, que se manifestarem durante o prazo contratado, desde que o veículo tenha sido utilizado nas condições normais de uso e manutenção.

3.2 Estão expressamente excluídos da cobertura:

- a) danos causados por acidente, colisão, negligência, mau uso, modificações no veículo ou uso em competições;
- b) manutenção programada, peças de desgaste natural (como pastilhas de freio, amortecedores, correias, filtros, velas, pneus, etc.);
- c) peças não originais ou que não tenham sido aprovadas pela CONCEDENTE.

3.3 O valor máximo de cobertura, durante a vigência desta garantia, corresponderá a R\$ _____ (_____ reais) ou conforme disposto no Anexo II.

CLÁUSULA 4 – OBRIGAÇÕES DO GARANTIDO

4.1 O GARANTIDO obriga-se a:

- a) observar os prazos e procedimentos de manutenção preventiva conforme o manual do fabricante e/ou orientações da CONCEDENTE;
- b) apresentar à CONCEDENTE, em caso de acionamento da garantia, todos os documentos solicitados, tais como nota fiscal de compra, comprovantes

de manutenção, laudos técnicos, etc.;

c) não modificar o veículo ou instalar peças sem prévia autorização escrita da CONCEDENTE;

d) comunicar imediatamente à CONCEDENTE qualquer defeito que possa ensejar a cobertura desta garantia.

4.2 O descumprimento de qualquer obrigação contida nesta cláusula poderá implicar na perda do direito à garantia, conforme avaliação da CONCEDENTE.

CLÁUSULA 5 – PROCEDIMENTO DE ACIONAMENTO

5.1 Na ocorrência de defeito coberto por esta garantia, o GARANTIDO deverá encaminhar o veículo à oficina designada pela CONCEDENTE ou, se autorizado, apresentar orçamento prévia para análise.

5.2 Após aprovação da CONCEDENTE, os reparos serão realizados às expensas da CONCEDENTE, respeitando-se o limite de cobertura previsto no Anexo II.

5.3 O período em que o veículo permanecer sob reparo não suspenderá a contagem do prazo de garantia, salvo expressa prorrogação concedida pela CONCEDENTE.

CLÁUSULA 6 – TRANSFERÊNCIA E CADUCIDADE

6.1 Esta garantia é intransferível a terceiros, salvo mediante autorização expressa e por escrito da CONCEDENTE.

6.2 Fica automática e irrevogavelmente extinta a cobertura da garantia caso:

- a) o veículo seja submetido a uso inadequado, fora das recomendações do fabricante;
- b) haja tentativa de reparo por pessoa ou oficina não autorizada;
- c) o GARANTIDO não comunique à CONCEDENTE a ocorrência de defeito

no prazo máximo de ____ (____) dias.

6.3 A garantia não substitui ou limita direitos legais garantidos ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 7 – RESPONSABILIDADE

7.1 A CONCEDENTE não se responsabiliza por prejuízos indiretos ou consequenciais, tais como perda de uso do veículo, lucros cessantes, transporte alternativo ou danos morais.

7.2 A responsabilidade da CONCEDENTE fica tão-somente limitada ao reparo ou substituição dos componentes listados no Anexo I, até o valor máximo de cobertura constante no Anexo II.

CLÁUSULA 8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Qualquer tolerância por parte da CONCEDENTE quanto ao descumprimento de obrigações pelo GARANTIDO será considerada mera liberalidade, não implicando em novação ou renúncia de direitos.

8.2 Se qualquer cláusula deste contrato for considerada nula ou inexecutável, as demais permanecerão em pleno vigor e efeito.

8.3 As partes elegem o foro da comarca de _____, Estado de _____, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Local: _____

Data: ____ / ____ /20____

Vellosci Veículos Ltda.

CONCEDENTE

GARANTIDO(A)

Testemunhas:

1. Nome: _____

Assinatura: _____ CPF: _____

2. Nome: _____

Assinatura: _____ CPF: _____

ANEXO I – Componentes Abrangidos pela Garantia

(Listar os itens cobertos, por exemplo: motor, câmbio, sistema de injeção, etc.)

ANEXO II – Limite Máximo de Cobertura

(Especificar valor ou percentual, exceções e condições adicionais.)